

PROPOSITION D'UN OUTIL STRATEGIQUE D'ATTENUATION DE RISQUE CONTEXTUEL EN MARCHES PUBLICS

*Quels outils développer pour permettre aux SPM d'atténuer en
temps réel les risques contextuels en Marchés Publics ?*



Symphorien Elognisse GBEHOUNJJI

00229 95 28 84 59
esgbhoundji@gmail.com



Oyébissi Alao Joseph OKOUNYODE

00229 01 97 77 14 95
jokounyode@adpme.bj



Sory Ibrahim WAIGALO

00223 76 32 06 67
soryibrahimwaigalo@yahoo.fr



Ulrich Rovelas YEHOUME

00229 01 97 68 83 00
yehoume@yahoo.fr



Supervision

Akibou BASSABI MOUSSE

Consultant & Formateur en Gestion des Marchés Publics

Contexte général

“““

Les bailleurs de fonds pour leur part font une évaluation des risques avec des outils d'atténuation de ceux-ci (PPSD, EME, PROCAM, PPSN etc..).

Mais aux plans nationaux, cette approche formalisée est quasiment absente.

Par définition, le risque est la possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs. Il se mesure en termes d'impact et de probabilité de survenance.

Les marchés publics ne font exception à cette règle. Ils sont fondés sur la base d'une évaluation de risques de divers types pour garantir l'atteinte des objectifs.

L'acquisition des biens ou services qui se trouve être la finalité de toute procédure de passation de marchés fait face à beaucoup de risques contextuels (politiques, économiques, financiers, sociaux, technologiques, environnementaux, juridiques, etc..) qui exercent une pression forte sur lesdits marchés au point de compromettre dangereusement leur existence.

La meilleure gestion des ressources publiques devient donc de plus en plus marquée par recherche sans cesse croissante de maîtrise des risques et des meilleurs outils y afférents. Ces derniers constituent un levier essentiel de performance des marchés publics.

Leur identification et leur gestion deviennent une question aux enjeux majeures pour les autorités contractantes et pour toutes les parties prenantes.

Ainsi, après avoir contextualisé la thématique, nous déterminerons les risques contextuels majeurs inhérents à la mise en œuvre des différents projets ainsi que les mesures d'atténuations appropriées.

Quel est le problème posé ?

“““

Comment un SPM depuis son bureau peut à toute étape du cycle de gestion de projet, avoir les éléments d'atténuation de risques contextuels qui représentent une menace pour ses acquisitions

La problématique qui se pose est de savoir comment assurer en temps réel une utilisation efficace et efficiente des ressources d'un pays en matière de passation des marchés face à de nombreux risques contextuels qui les impactent négativement.

Les risques contextuels auxquels faire face

Voici une cartographie des risques contextuels, organisée selon un cadre **PESTEL étendu** spécifiquement calibré pour les Marchés Publics.

Cadre PESTEL étendu — Risques contextuels en Marchés Publics



Les exemples concrets de dégâts créés par ces risques contextuels non maîtrisés

POLITIQUE

P1. Instabilité politique et gouvernementale : *En 2021, au Mali, après le coup d'État, plusieurs marchés d'infrastructures hydrauliques financés par des bailleurs ont été gelés pendant des mois, les chantiers restant à l'arrêt.*

P2. Ingérence politique dans les procédures d'attribution: *Dans un pays d'Afrique de l'ouest, des marchés de construction d'hôpitaux ont été attribués sans appel à la concurrence à des sociétés proches du pouvoir, avec des surcoûts documentés de 40 %.*

P3. Alternances politiques et ruptures de politique contractuelle : *En RDC, après un changement de gouvernement, plusieurs marchés de fourniture de matériel médical ont été résiliés, laissant certains hôpitaux sans équipements et des fournisseurs sans règlement.*

ÉCONOMIQUE

E1. Inflation et volatilité des prix des matières premières : *UEMOA 2021–2023 : La flambée des prix du ciment, du fer et du carburant a conduit de nombreux titulaires de marchés routiers à suspendre leurs chantiers ou à demander des avenants de révision de prix.*

E2. Fluctuations des taux de change : *Zambie 2015–2016 : La dépréciation brutale du kwacha a alourdi le coût des marchés d'équipements médicaux importés, forçant des révisions de prix ou la suspension de plusieurs contrats.*

E3. Crise budgétaire, contraintes fiscales et retards de paiement : *Togo 2019–2021 : Plusieurs PME titulaires de marchés publics ont déposé des plaintes auprès de la DGTCP pour des décomptes non payés sur plus de 18 mois, entraînant des défaillances en cascade dans le secteur du BTP.*

SOCIAL

S1. Culture de la corruption et normalisation des pratiques illicites : *République Centrafricaine : Des évaluations de la Banque Mondiale ont révélé que plus de 30 % des marchés éducatifs présentaient des irrégularités graves liées à des ententes entre soumissionnaires et agents publics, avec des coûts deux fois supérieurs aux standards régionaux.*

S2. Clientélisme, favoritisme tribal ou ethnique : *Kenya 2020 : Une enquête parlementaire a révélé que des marchés de fournitures scolaires avaient été attribués à des proches de responsables gouvernementaux avec des prix surévalués de 60 % par rapport au marché.*

S3. Faiblesse de la société civile et du contrôle citoyen : *Un pays d'Afrique Central : Dans plusieurs communes, aucun appel d'offres local n'était publié au Journal Officiel, rendant impossible tout contrôle citoyen sur des marchés représentant plusieurs milliards de FCFA.*

TECHNOLOGIQUE

T1. Fracture numérique et défaillances des systèmes d'information : *Un pays en Afrique de l'ouest : Lors du déploiement de la plateforme dématérialisée des marchés, plus de 60 % des directions régionales ne disposaient ni d'Internet stable ni de matériel informatique, rendant la réforme inopérante hors capitale.*

T2. Risques cybernétiques et piratage des systèmes de passation : *Afrique du Sud 2022 : Une cyberattaque contre le système du Département des Travaux Publics a exposé des données sensibles sur des contrats en cours et permis l'accès à des offres confidentielles.*

T3. Résistance organisationnelle à la dématérialisation : *Côte d'Ivoire : Pendant longtemps et malgré le déploiement de la plateforme SIGOMAP, de nombreuses autorités contractantes continuaient à utiliser des dossiers papier en parallèle, contournant les contrôles automatisés du système numérique.*

ENVIRONNEMENTAL

EN1. Catastrophes naturelles et aléas climatiques : *Mozambique 2019 : Le cyclone Idai a détruit des routes et bâtiments en construction sous marchés BAD, nécessitant la révision d'urgence de plus de 30 contrats et la mobilisation de ressources additionnelles imprévues.*

EN2. Contraintes réglementaires environnementales imposées en cours d'exécution : *Sénégal : De nouvelles normes sur les matériaux de construction en zones côtières, introduites en cours d'exécution, ont contraint des titulaires à reformuler leurs plans, générant des surcoûts de 15 à 25 %.*

EN3. Pénuries de ressources naturelles et raréfaction des matières locales : *Niger : La pénurie de granulats de qualité dans les zones sahéliennes a retardé de 12 à 18 mois plusieurs marchés de construction d'écoles, les approvisionnements à distance multipliant les coûts par trois.*

LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

L1. Instabilité du cadre juridique et modifications fréquentes des codes de passation : *Togo 2021 - 2022 : La révision du Code des Marchés Publics combinée aux nouvelles directives UEMOA a créé une période de confusion pendant laquelle plusieurs marchés ont été contestés en recours pour erreur de procédure.*

L2. Faiblesse du système judiciaire et inefficacité des mécanismes de recours : *République du Congo : Des fournisseurs ayant obtenu des décisions judiciaires favorables pour le recouvrement de leurs créances sur marchés publics ont attendu plusieurs années leur exécution, l'État refusant de s'y conformer.*

L3. Conflits de normes entre droit national et exigences des bailleurs de fonds : *Mali : Plusieurs marchés cofinancés par la Banque Mondiale ont dû être intégralement repris après audit, les procédures nationales ne respectant pas les seuils de publication et délais imposés par les directives de la Banque.*

AU-DELA DU PESTEL

X1. Risques sécuritaires et conflits armés : *Sahel 2019–2023 : Des marchés de construction d'écoles et de centres de santé ont été suspendus dans les régions de Ménaka et du Sahel burkinabè, les entreprises refusant de déployer leurs équipes dans des zones sous contrôle de groupes armés.*

X2. Risques géopolitiques et sanctions internationales : *Afrique 2022 : Les sanctions contre la Russie ont contraint plusieurs pays africains ayant attribué des marchés à des entreprises russes dans le secteur de l'énergie à rechercher en urgence des fournisseurs alternatifs, avec des surcoûts et des délais significatifs.*

X3. Risques pandémiques et crises sanitaires : *RDC et Cameroun 2020 : Des marchés d'équipements médicaux passés en gré à gré d'urgence durant la COVID-19 ont présenté des surfacturations documentées allant jusqu'à 400 % sur certains équipements de protection individuelle.*

X4. Perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale : *Afrique subsaharienne 2021–2022 et 2026 : La crise mondiale du fret maritime et la guerre Iran-Usa-Israel a paralysé des livraisons d'équipements hospitaliers, conduisant à des prorogations systématiques et des révisions de prix contractuellement non prévues.*

X5. Risques institutionnels et déficits de capacité des autorités contractantes : *Haïti : Des audits de l'ULCC ont montré que plusieurs autorités contractantes ne conservaient aucune archive physique ou numérique des marchés depuis 2010, rendant tout contrôle a posteriori impossible.*

X6. Risques médiatiques et désinformation (fake-news) : *Nigéria : Des révélations journalistiques erronées sur un marché de médicaments ont provoqué la suspension d'une procédure régulière, retardant de 14 mois l'approvisionnement en antipaludéens de plusieurs hôpitaux régionaux.*

X7. Risques culturels et tribalisme : *Un pays de l'Afrique de l'Est : La Commission fédérale anti-corruption a documenté des marchés d'infrastructure systématiquement attribués à des entreprises de groupes ethniques dominants, indépendamment de toute qualification technique.*

X8. Conditionnalité des bailleurs de fonds et suspension des décaissements : *Bangladesh 2019 : La Banque Mondiale a suspendu les décaissements sur plusieurs projets d'infrastructure à la suite d'irrégularités dans la passation, bloquant pendant 9 mois des chantiers impliquant des centaines d'entreprises sous-traitantes.*

05 solutions d'atténuation de risques contextuels en Marchés Publics

“““

Ces 5 solutions forment un écosystème cohérent : l'UNIRMP détecte, le TDRC alerte, le CPI-CCA protège contractuellement, la PAMRR mutualise et le PCRP outille humainement.

Ensemble, elles constituent le socle d'un solide Système National de Résilience des Marchés Publics (**SYNAREMAP**)

Solution 1 : Unité Nationale d'Intelligence des Risques en Marchés Publics (UNIRMP)

Chaque pays se dote d'une cellule spécialisée de veille et d'alerte précoce, rattachée à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics / Commande Publique, chargée de collecter, analyser et diffuser en temps réel les signaux de risques contextuels : politiques, économiques, sécuritaires, climatiques, juridiques susceptibles d'impacter les acquisitions publiques en cours ou planifiées.

Cette unité agrège des données provenant de sources multiples indicateurs macroéconomiques, bulletins sécuritaires, veille réglementaire, alertes des bailleurs de fonds, médias fiables et produit des bulletins de risque périodiques et des alertes instantanées transmis directement aux SPM opérationnels, leur permettant d'ajuster leurs procédures avant que le risque ne devienne une crise.

Solution 2 : Tableau de Bord Dynamique du Risque Contextuel (TDRC) intégré au système de passation

Chaque SPM dispose, directement dans son interface de gestion des marchés, d'un tableau de bord numérique qui évalue automatiquement et en continu le niveau de risque contextuel de chaque marché en cours, en croisant les données de l'UNIRMP avec les caractéristiques spécifiques du marché secteur, zone géographique, montant, source de financement, délai d'exécution.

Ce tableau de bord attribue à chaque marché un score de risque composite mis à jour en temps réel, déclenche des alertes graduées vert, orange, rouge et suggère automatiquement les mesures contractuelles ou procédurales d'atténuation correspondantes, transformant l'information brute en action opérationnelle immédiate pour le SPM.

Solution 3 : Contrat Public Intelligent à Clauses Contextuelles Activables (CPI-CCA)

Chaque pays adopte un modèle de contrat public standardisé de nouvelle génération intégrant dès la signature un ensemble de clauses contextuelles dormantes : révision de prix, prorogation automatique, suspension-reprise, substitution de matériaux, arbitrage d'urgence qui s'activent automatiquement dès lors qu'un seuil de risque prédéfini est franchi, sans nécessiter de renégociation ou d'avenant.

Ce contrat intelligent supprime le délai entre la survenance du risque et la réponse contractuelle, protège simultanément l'État et le prestataire, et réduit drastiquement les litiges en anticipant par écrit et d'un commun accord les scénarios de perturbation les plus probables identifiés par l'UNIRMP.

Solution 4 : Plateforme Africaine Mutualisée de Partage du Renseignement sur les Risques (PAMRR)

Les pays africains créent une plateforme régionale partagée adossée aux organisations comme l'UEMOA, la CEDEAO ou l'Union Africaine permettant aux Unités d'Intelligence nationales d'échanger en temps réel leurs données de risques contextuels, leurs expériences d'atténuation et leurs alertes précoces sur des menaces à dimension régionale : crises sécuritaires transfrontalières, chocs de prix des matières premières, sanctions internationales, perturbations logistiques.

Cette mutualisation démultiplie la capacité d'anticipation de chaque pays membre, réduit les coûts de veille individuelle et permet une réponse coordonnée aux risques qui dépassent les frontières nationales, là où aujourd'hui chaque pays subit isolément des chocs qui auraient pu être anticipés collectivement.

Solution 5 : Programme de Certification et de Résilience Permanente des SPM (PCRP)

Chaque pays institue un programme obligatoire de formation et de certification continue des SPM spécifiquement centré sur la gestion des risques contextuels, comprenant une mise à jour semestrielle obligatoire, des simulations de crise sur des scénarios réels : instabilité politique, flambée des prix, attaque cyber, crise sanitaire et une évaluation pratique de la capacité de chaque SPM à réagir en temps réel.

Ce programme transforme structurellement le profil du SPM : il ne se contente plus d'appliquer des procédures dans un environnement stable, il devient un gestionnaire de risques dynamique capable d'anticiper, d'adapter et de protéger l'intégrité des acquisitions publiques dans n'importe quel contexte.

“““

" Nos systèmes ont été construits sur des formalismes excessifs et la peur de la fraude. Il est temps de les reconstruire sur la puissance de l'intelligence humaine et artificielle au service du résultat. "

Akibou BASSABI MOUSSE

Ouverture et perspectives

Les marchés publics africains ne sont plus menacés par la fraude seule, ils sont menacés par la complexité du monde.

Coups d'État, flambées de prix, cyberattaques, pandémies, ruptures logistiques : les 26 risques contextuels identifiés dans cette réflexion ne sont pas des exceptions. Ils sont la norme dans laquelle tout SPM est désormais condamné à opérer. La question n'est donc plus de savoir si ces risques vont survenir, mais de savoir si le SPM sera prêt lorsqu'ils surviendront.

Chaque marché mal exécuté à cause d'un risque non anticipé, c'est une école non livrée, un médicament non distribué, une infrastructure abandonnée. L'Afrique ne peut plus se permettre ce gaspillage.

Les cinq solutions globales proposées répondent à cette urgence de façon systémique. Elles partagent une même ambition : transformer le SPM d'un exécutant de procédures en un gestionnaire de risques en temps réel, capable de protéger la dépense publique non seulement contre la mauvaise foi, mais contre la turbulence du monde.

Pourtant, une question fondamentale demeure : qui va analyser en temps réel des centaines d'indicateurs simultanés, croiser des signaux faibles venant de sources hétérogènes, anticiper les ruptures et formuler des recommandations personnalisées pour chaque SPM sur chaque marché ? Aucune équipe humaine ne peut le faire seule, à cette échelle et à cette vitesse. **C'est précisément là que s'ouvre le prochain chantier de réflexion : l'utilisation de l'Intelligence Artificielle comme moteur opérationnel des systèmes d'atténuation des risques contextuels en Marchés Publics**, souveraine, éthique, adaptée au contexte africain, et entièrement mise au service du résultat pour les populations.

BASS CONSULTING
Cabinet de Formation et de Conseil



Nous sommes convaincus que les idées et solutions présentées dans ce rapport peuvent avoir un impact significatif sur votre organisation.

Notre expertise, enrichie par un accompagnement de 17 pays à travers l'Afrique, est à votre disposition pour vous aider à concrétiser ces perspectives et à relever vos défis.

Que ce soit pour des formations adaptées, une assistance stratégique ou un accompagnement sur mesure, notre équipe est prête à travailler avec vous pour atteindre vos objectifs.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour transformer ces idées en actions concrètes et propulser votre carrière vers de nouveaux horizons.

+228 92 09 09 02 · +228 99 09 09 02 · +971 05 06 15 28 62

contact@bassconsulting.africa
www.bassconsulting.africa